



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין עינת מידן בלום

מזרחי משה חי
באמצעות ב"כ עו"ד שרם אורי
שדרות משה גושן 36, קריית מוצקין
טל': 048449574 פקס: 048443205

התובע:

-נגד-

גבאי מיכאל
רחוב המייסדים 11, קריית אתא

הנתבע:

פסק דין

תביעה לסילוק יד משטחים המוצמדים לדירת התובע תוך השבת המצב לקדמותו.

1. במרכז ההליכים בית משותף הנמצא ברחוב המייסדים 7 בקריית אתא, וידוע כגוש 11017 חלקה 117 (להלן – **הבית המשותף**). הבית מורכב משני מבנים; לענייננו רלבנטי מבנה מס' 1 הכולל שלוש דירות: תת חלקה 1 ותת חלקה 2 הנמצאות בקומת הקרקע - שתיהן בבעלות הנתבע (להלן תיקרא תת חלקה 2 – **האולם**). תת חלקה 3 שבבעלות התובע, מתפרשת על קומות א' ו-ב' ומוצמדים לה חלקים מהרכוש המשותף (להלן תיקרא תת חלקה 3 גם **דירת התובע**).

2. התובע רכש את דירתו מאת בני הזוג דנק (להלן – **דנק** או **הבעלים הקודמים**). בכתב התביעה טען התובע לפלישה שלא כדין של הנתבע לתוך שטחו הפרטי; מנגד טען הנתבע שקיבל את הסכמתו של הבעלים הקודמים לעשות שימוש בשטחים אלו ואין לראות בו מסיג גבול.

3. בסמוך לאחר הגשת כתב התביעה הגיש התובע בקשה לסעד זמני האוסר על הנתבע לבנות בשטחו הפרטיים של התובע. בהחלטה שניתנה בתאריך 31.01.2021 על-ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין יעל ליבוביץ' ניתן צו מניעה ארעי כמבוקש והתיק נקבע לדיון. בדיון שהתקיים במעמד הצדדים בתאריך 11.02.2021 ניתן בהסכמת הנתבע צו מניעה זמני עד למתן פסק דין בהליך העיקרי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בישיבה מקדמית שהתקיימה בתאריך 22.04.2021, נקבע התיק לשמיעת עדויות בעל פה, וניתנו הוראות בעניין הגשת תיק מוצגים ובקשה לזימון עדים. הדיון התקיים בהעדר הנתבע, שהתייצב בלשכת המפקחת לאחר שהסתיים הדיון.

5. בפתח ישיבת הוכחות שהתקיימה בתאריך 18.10.2021 הודיע הנתבע שלא יישמעו עדים מטעמו שכן "העדויות מדברות בעד עצמן" (פרוטוקול דיון 22.04.2021 עמוד 1 ש' 2). בהמשך הדיון טען הנתבע שברצונו להביא עדים להוכחת הגנתו, והסביר שלא ידע שהדיון נקבע לשמיעת ראיות, על אף שאישר שקיבל את ההחלטה מיום 22.04.2021 המורה כך (פרוטוקול דיון 18.10.2021 עמ' 2 ש' 7-8, 16-17). בישיבה זו העידו התובע והאדריכל מטעמו, וכן נשמעה עדותו של הנתבע. בסוף הדיון ותחת שמיעת סיכומי הצדדים, ביקש הנתבע להורות על זימון של דנק ושל העד דורון דמתי - מי שביצע מטעמו את עבודות החפירה בשטח התובע, בשנים האחרונות. בנסיבות העניין, נקבע דיון נוסף לצורך שמיעת עדי הנתבע, תוך חיובו בהוצאות ובכפוף להפקדת שכר העדים. בהמשך, ביקש הנתבע להעיד אדם אחר במקום העד דמתי, משאין ביכולתו של זה להתייצב לדיון. במקביל הוגשה בקשת העד דנק לפטור אותו ממתן עדות, בשל מצבו הבריאותי. בנסיבות אלו הוריתי על דחיית הדיון ליום 02.01.2022. בדיון זה נשמעה עדותו של מר דנק, לאחריה ניתן צו להגשת סיכומים. סיכומי התובע הוגשו בתאריך 05.02.2022, הנתבע הגיש סיכומיו ביום 03.04.2022. התובע הגיש סיכומי תשובה ללא רשות כנדרש, ולפיכך לא ישמשו חלק מהחומר בתיק.

טענות הצדדים בסיכומיהם

טענות התובע

6. התובע טוען כי עם קבלת החזקה בדירתו, גילה שהנתבע עושה שימוש בשטחים המוצמדים לדירת התובע, משל היו שלו; הנתבע השתלט על חצר התובע, בנה סככה, החנה את רכבו בחניה הצמודה לדירת התובע וביצע חפירות בשטחו. לא זו אף זו. הנתבע הרחיב את דירתו על גבי שטחי הצמדה של התובע ואף הכשיר אחד משטחים אלו כיחידת דיור, בכך הגדיל את מספר יחידות הדיור בבית המשותף, ללא היתר כדין ותוך גזילת אחוזי בנייה השייכים גם לתובע, תוך הורדת ערך דירתו. לאותה יחידת דיור סיפח הנתבע שטח מחצרו של התובע על ידי הצבת גדר.

7. למרות מחאות התובע ודרישותיו המפורשות מהנתבע שיסלק ידו משטחי התובע, הוסיף הנתבע לעשות שימוש בשטחים אלו, ובכלל זה בנה פרגולה והמשיך לבצע חפירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. טענת הנתבע להסכמות לכאורה שניתנו לו על ידי הבעלים הקודמים לשימוש בשטחי ההצמדות דינה להידחות שכן כל עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב, בהתאם לסעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**). מעדותו של הנתבע ושל העד מטעמו, מר גבריאל דנק עולה כי לא נכרת הסכם בכתב בין השניים ביחס לשימוש של הנתבע בשטחי ההצמדה של הדירה, לרבות מכירה או העברה של זכויות; לא דווח על עסקה במקרקעין לשלטונות המס, ולכל היותר ניתן לומר שמר דנק הבליג ולא מחה על פעולותיו של הנתבע בשטחיו, בשל מוראו מהנתבע. במצב דברים זה, הוענקה לנתבע רשות בלתי הדירה וזו בוטלה עם כריתת הסכם המכר בין התובע לבין מר דנק; מכל מקום, לא כללה הרשות הסכמה לבנייה, כפי שעלה מעדותו של מר דנק.

9. טענת הנתבע בדבר רשות להשתמש בשטח התובע לא הוכחה וגם אם נכונה היא, אין בה להכשיר בנייה שבוצעה ללא היתר.

טענות הנתבע

10. הבנייה אותה מבקש התובע לסלק נעשתה לפני שנים רבות בהסכמתו ובאישורו של מר דנק, לפני למעלה מ-25 שנה, כפי שהעיד דנק בעדותו. בחלוף תקופה זו, התיישנה התביעה ולכן מנוע התובע מלהעלות טענותיו.

11. אותה הסכמה או לחלופין שתיקתו של מר דנק לאורך השנים, יצרה אצל הנתבע הסתמכות, מכוחה השקיע במקרקעין ועליהם בנה; בחלוף השנים הפכה זכות השימוש של הנתבע בשטחי הנתבע לבלתי הדירה.

12. בעת רכישת דירתו, היה התובע ער לבנייה של הנתבע על גבי השטחים המוצמדים לדירתו ובהסכם המכר עליו חתם אף צוין שהתובע בדק את הדירה ומוותר על כל טענה לאי התאמה בין מצב הדירה בפועל לבין פרטי רישומה במשרדים השונים. מכול מקום, טוען הנתבע שגם אלמלא הצהרה זו של התובע, ממילא רכש מה שהיה בידי הבעלים הקודמים למכור, קרי את שטחיו הפרטיים ללא החלקים לגביהם ניתנה לנתבע רשות לשימוש ייחודי לרבות בנייה עליהם. לחלופין, ככל שייקבע שמדובר בזכות הדירה, יש לפסוק לנתבע פיצוי בגין השקעותיו בקרקע לפי ערכן היום, וככל שיידרש, מבוקש למנות שמאי שיעריך את עלות הבנייה שבוצעה על ידי הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

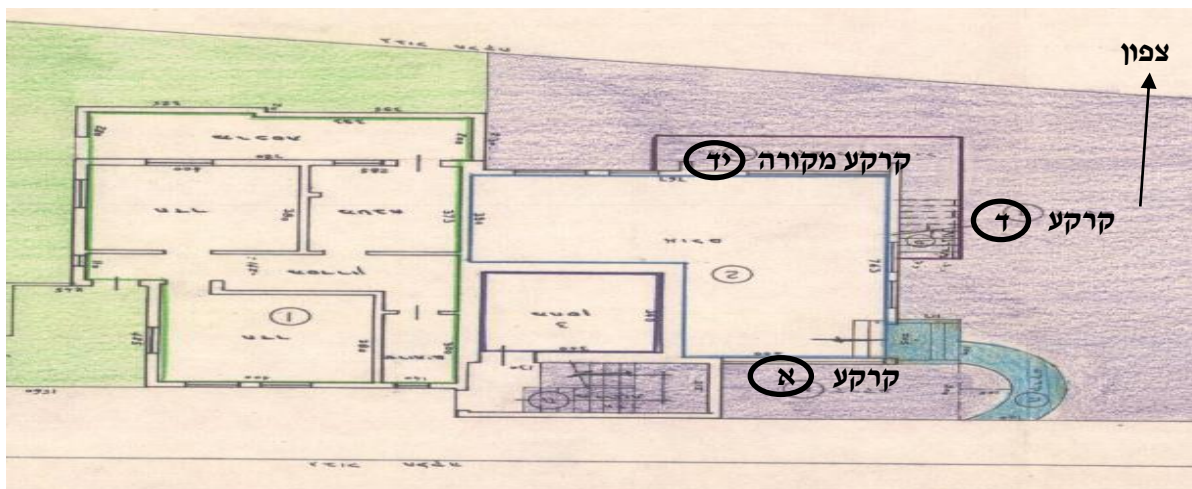
13. עוד טען הנתבע בסיכומיו, שאין כל משמעות לטענה בדבר העדר היתרי בנייה, משידוע שהמפקחת על רישום מקרקעין אינה מוסמכת לדון בעניינים שתחת סמכות הוועדה לתכנון ובנייה, ואינה משמשת תחליף לזו.

14. בעניין חוות דעת המומחה מטעם התובע טען הנתבע שלא היה צורך בהגשתה, משמוסכם שהבנייה בוצעה על ידו, אלא שבניגוד לטענת התובע, מדובר בבנייה שבוצעה לפני שנים רבות, כך גם לגבי החפירות, אלו בוצעו לפני כשבע שנים מתוך מטרה "ליישר" את שטח הקרקע כדי שיתאפשר לנתבע להיכנס לדירתו, בהתאם להסכמתו של דנק, כפי שהעיד בחקירתו.

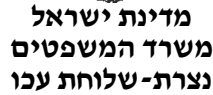
דיון והכרעה

15. סעיף 125(א) לחוק המקרקעין קובע שהרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים מהווה ראיה להוכחת תוכנו. תכלית הסעיף היא להבטיח את אמון הציבור במרשם, ככזה המשקף באופן נאמן, סופי ומוחלט את מערך הזכויות במקרקעין מוסדרים [ע"א 1559/99 **צימבלר נ' תורג'מן**, פ"ד נז(5) 49, 61 (2003)].

16. מעיון בתשריט הבית המשותף ומהוראות התקנון המוסכם עולה שלדירתו של התובע הוצמדו חלקים מהרכוש המשותף: **קרקע** (מסומנת א'), **חניה** (מסומנת ג'), **קרקע** (מסומנת ד') **חדר מדרגות** (מסומן ח'), **מדרגות** (מסומנות ט') **מרפסת** גג (מסומנת י'), גג (מסומן יב') ו**קרקע מקורה** (מסומנת יד').



17. כפי שניתן לראות מתשריט הבית המשותף שסומן ת/1 (להלן - **התשריט**), האולם שבבעלות הנתבע מוקף משלושת עבריו בשטחי הצמדה א', ד' ו-יד, אליהם פלש הנתבע לפי הנטען.



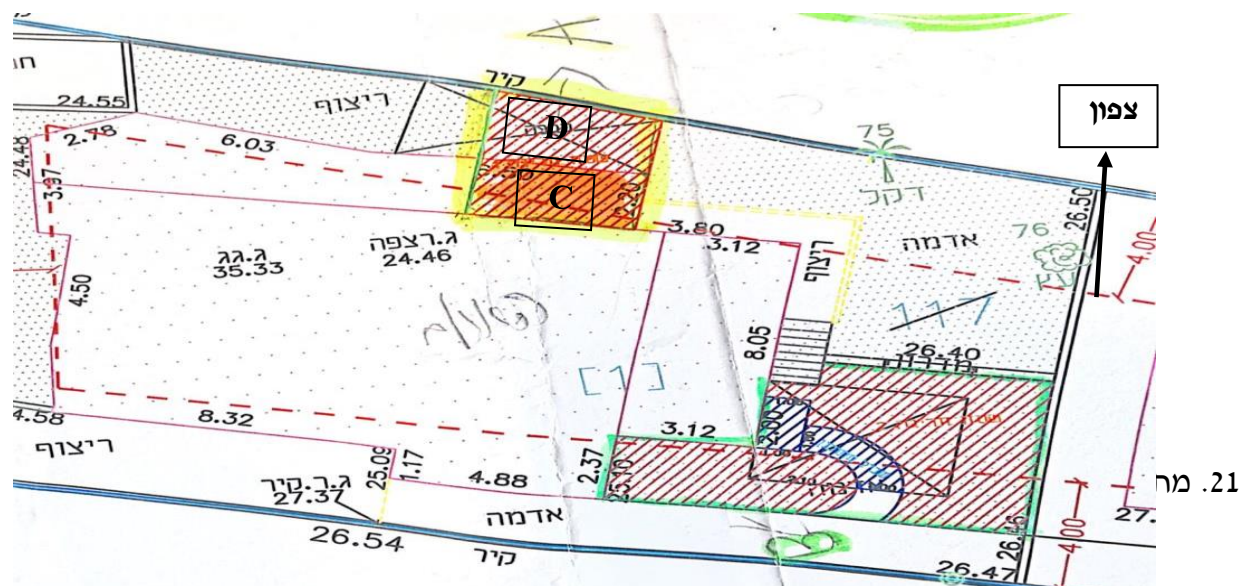
מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. לטענת התובע, הנתבע בנה סככה בחלק הצפוני של הבית המשותף, ביצע חפירות בחלק הדרום מזרחי אליו השליך פסולת בניין, בנה תוספת הרחבה והכשיר חלל בשטח התובע לשם יצירת יחידת דיור נוספת וכן סיפח לדירתו חלק משטחי התובע באמצעות גדר שהציב. יצוין שבכתב התביעה נכלל סעד לסילוק ידו של הנתבע משטח חניה המוצמד לדירת התובע, אלא ששטח זה פונה על ידי הנתבע במהלך ניהול התיק (פרוטוקול דיון 18.10.2021 עמ' 5 שו' 34-35).

19. במסגרת תיק המוצגים של התובע הוגשו תמונות המדגימות את הפרגולה בשלבי בנייתה השונים (1ד, 2ד, 4ד) את החפירות בשטח הדרום מזרחי (8ד, 11ד, 12ד) ואת השינויים שנעשו על ידי הנתבע באולם לצורך הכשרתו כיחידת דיור (7ד, 71(1)). הנתבע לא התנגד לתמונות אלו ולא סתר את עדותו של התובע, שהמועדים המצוינים עליהן, משקפים את המועד שבו צולמו – כולן לאחר רכישת התובע את דירתו.

20. התובע הגיש חוות דעת אדריכל מטעמו, מר פלג גרינברג, שצורפה כנספח א לתיק המוצגים. באמצעות חוות הדעת, מבקש התובע להוכיח את טענותיו לפלישת הנתבע לשטחי הצמדה ד'. חוות דעת האדריכל מבוססת על מדידה שבוצעה על ידי מודד מטעם התובע, מר זידאן מחתסב. תכנית המדידה שערך מר מחתסב צורפה כנספח ג לתיק המוצגים וסומנה ת/2 (להלן – **תכנית המדידה**). בישיבת הוכחות מיום 18.10.2021 הודיע הנתבע שתכנית המדידה מקובלת עליו ושהוא מוותר על חקירתו של המודד מחתסב שהתייצב למסירת עדותו (פרוט' דיון 18.10.2021 עמ' 3 שו' 35-38 ; ס' 29 לסיכומי הנתבע). לצורך המחשת הדברים, יובא להלן החלק הרלבנטי מתוך תכנית המדידה:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- א. הנתבע פלש לשטחים המקווקווים באדום על גבי תכנית המדידה, ששטחם הכולל הוא 54.72 מ"ר. 17.82 מ"ר בחלק הצפוני ו-36.90 מ"ר בחלק הדרום – מזרחי.
- ב. הסככה שמצפון לבית המשותף המסומנת במלבן ובתוכו X היא הפרגולה שסילוקה מבוקש על ידי התובע, והיא בנויה חלקה על שטח הנתבע וחלקה על שטח התובע.
- ג. החלק שנצבע בדיון בכתום על גבי תכנית המדידה שהוגשה, מהווה חלק משטח הפלישה ומדגים את החדר שבנה הנתבע בהתאם להודאתו (פרוטוקול דיון מיום 18.10.21 עמ' 3 ש' 2, עמ' 9 ש' 11-13); שטח החדר כ-12 מטרים - לצורך פסק הדין סומן החדר באות C (להלן – **החדר**). בהמשך לגג החדר נבנתה הסככה (הפרגולה) על ידי הנתבע ששטחה בחלק השייך לתובע הוא כ-5 מ"ר. בהמשך לחדר, נמצאת רחבה מרוצפת, שלצורך פסק הדין סומנה על גבי תכנית המדידה באות D. השטחים D+C יחד, מרכיבים את השטח המסומן באות A, והם מוקפים בצהוב על גבי תכנית המדידה שבתיק (פרוטוקול דיון 18.10.21 עמ' 6 ש' 40-42). טענת התובע כי החלק המסומן A הוקף בגדר שהציב הנתבע וסופח לאולם שבבעלותו (שם, עמ' 7 ש' 32-35), אינה מוכחשת ע"י הנתבע.
- ד. בחלק הדרומי-מזרחי של החלקה, בוצעו על ידי הנתבע חפירות בעומק 1.5 מטרים, לפי קביעת האדריכל; המונעות מהתובע שימוש בשטח זה.
22. בעניין **הסככה (הפרגולה) הצפונית**, הודה הנתבע בדיון מיום 18.10.2021 שהפרגולה נבנתה על ידו, בהמשך לגג החדר, זאת לאחר מועד רכישת התובע את דירתו: "**הפרגולה נבנתה לפני 5 חודשים. אני מאשר שגם קיריתי את הפרגולה בחודשים האחרונים ואחרי שניתן הצו נגדי**" (עמ' 7 ש' 16-17) - הכוונה לסעד הזמני שניתן נגד הנתבע במהלך חודש ינואר 2021 בתיק 8-30-21 בקשר עם ההליך שלפניי. לדברי הנתבע, הפרגולה נבנתה בשטח שבו הוא מחזיק כדין מכוח רשות שניתנה לו על ידי דנק (פרוטוקול דיון 18.10.21 עמ' 9 ש' 17-18).
23. בעניין **בניית תוספת הרחבה לדירתו** אין למצוא בחוות דעת האדריכל מטעם התובע אזכור לחדר בנוי, אך הנתבע עצמו מודה שבנה חדר ששטחו 12 מ"ר מצפון לבית המשותף (מסומן C) ובהמשך לחדר ריצף רחבה (מסומנת D) (פרוטוקול דיון 18.10.21, עמ' 3 ש' 2). יצוין שהחדר בנוי על גבי השטח המקווקו באדום, המסמן כאמור לפי תכנית המדידה שטחים אליהם פלש הנתבע. לדברי הנתבע, המעבר לחדר נעשה דרך האולם שבבעלותו; החדר נבנה על ידו לפני כ-18 שנה בהסכמת דנק, ומכוח הסכמה זו הוא זכאי להמשיך ולעשות שימוש בשטח זה (פרוטוקול דיון 18.10.21, עמ' 7 ש' 41-43, עמ' 9 ש' 17-18). בסיכומי טען הנתבע שבניית החדר נעשתה לפני למעלה מ-25 שנה, בשטח שבו הוא מחזיק כדין מכוח רשות שניתנה לו על ידי דנק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. השטח הצפוני שסומן בדיון על גבי תכנית המדידה באות A והוקף בצהוב הוא **השטח שסופח על ידי הנתבע ליחידת הדיור שבנה הנתבע על ידי הצבת גדר**, כפי שעולה מעדותו של התובע שלא נסתרה על ידי הנתבע (פרוטוקול דיון 18.10.2021 עמ' 7 שו' 34-35). ראו בעניין זה דברים שמסר הנתבע בעדותו, בדבר הכשרת האולם למגורים (שם, עמ' 9 שו' 42-43).

25. הטענה להכשרת חלל המסומן כ**הצמדה של התובע** נדחתה, נוכח הבהרת התובע שמדובר בהכשרת חלק מהאולם שבעלות הנתבע (פרוטוקול דיון 18.10.21, עמ' 7 שו' 4-6).

26. ביחס לחפירות בצד הדרומי-מזרחי (מסומן B) התובע טען לחפירות שהנתבע ביצע לאחר שרכש את דירתו, בהתאם לחוות דעת האדריכל מטעמו. בחקירתו הנגדית מסר האדריכל גרינברג שמביקורו בשטח התרשם שחלק מהחפירות בוצעו לאחרונה, לצד חפירה שבוצעה לפני שנים. בהקשר זה, הגיש התובע תמונות שצילם לטענתו בחודש 5/2020, בהן מודגמת קרקע חשופה, שנראית בעיצומו של תהליך חפירה (ראו: ד' 8, ד' 11 ו- ד' 12 לתיק המוצגים). ביחס לתמונות אלו, לא נשמעה כל התנגדות או השגה מצד הנתבע. התובע העיד בעניין זה, שלאחר שרכש את הדירה ראה את בנו של הנתבע ואת חברו של הבן חופרים בקרקע (פרוטוקול דיון 18.10.21 עמ' 5 שו' 28), גם עדות זו לא נסתרה. מנגד, הנתבע טען בכתב הגנתו שרק "יישר את השטח" כדי שתהיה לו אפשרות כניסה לדירה: **"באשר לטענה כי אני מבצע חפירות...אינני מבין על מה מדבר התובע, כל שעשיתי הוא ליישר את השטח כך שתהיה לי אפשרות כניסה לדירה...יישור השטח נעשה על ידי בהסכמת הבעלים שמכר לתובע את הדירה, וזאת לפני כ- 5 שנים"** (סעיפים 10-11 לכתב ההגנה). אלא שבדיון הוכחות מתאריך 18.10.2021 וככל הנראה בעקבות חשיפתו לראיות התובע, לא טען עוד הנתבע ל"יישור" השטח אלא הודה שמדובר בחפירות. הנתבע העיד שהחפירות בוצעו **"לפני 5 שנים"** (פרוטוקול דיון 18.10.21 עמ' 2 שו' 47-49), בהמשך מסר שהחפירות בוצעו בשנת 2014 (שם, עמ' 3 שו' 8-9). במהלך הדיון סימן הנתבע את השטח שבו בוצעו החפירות על גבי ת/1; בהמשך עדותו הסכים שהסימון אינו נכון ואישר את דברי התובע, שהחפירות בוצעו בחלק שמדרום לקו המדרגות: **"אני מסכים שהקו שמסומן בעפרון לא סומן במקום היה צריך לסמן אותו בקו המסולסל שסומן בעיפרון ע"י המפקחת"** בהמשך משנשאל על ידי התובע: **"תסכים שיינתן צו שאסור לך לשהות בכל השטח הזה שהוא הצמדה של התובע מהקו המסולסל שסומן ע"י המפקחת לכיוון דרום בהצמדה א'?"** (צ"ל: **"הצמדה ד'" –ע"מ**), השיב הנתבע: **"אני מסכים שכל החלק המקווקו שסימנה המפקחת בעפרון וכל החלק הדרומי שמסומן מעבר לקו המקווקו הוא שטח של התובע ואני מסכים שיינתן צו שלא אכנס לשטח הזה"** (שם, עמ' 8 שו' 25-36).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. סיכום הדברים עד כה, הנתבע אינו מכחיש את בעלותו של התובע בכל השטחים אליהם פלש לפי הטענה, אלא שלטענתו, ניתנה לו לפני שנים רבות ההסכמה של דנק לעשות שימוש באותם שטחים כראות עיניו (ראו להלן בהרחבה).

28. סעיף 16 לחוק המקרקעין קובע ש"בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין". די שיוכיח בעל המקרקעין בעלותו בהם, ומכאן עובר הנטל למי שטוען לזכות להמשיך להחזיק בקרקע [ע"א 127/77 קפה נ' לוי, פ"ד לא(3) 465, 455 (1977); ע"א 483/62 קוד נ' לנדוי, פ"ד יז 1953 (1963)]. יש לבחון האם הריס הנתבע את נטל ההוכחה והוכיח קיומה של זכות להמשיך להחזיק בשטחים השייכים לתובע.

האם הוכיח הנתבע זכות להמשיך להחזיק בשטחי התובע?

29. הכלל הוא, שלצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה של כל בעלי הדירות (סעיפים 55(ג) ו- 62א) סיפא לחוק המקרקעין). משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה פלונית; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד. "הצמדה" הינה הוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד" [ראו: אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין – חלק שלישי בתים משותפים, 113 (2001)].

30. הואיל ומדובר בפעולה המעניקה זכות קניינית לדירה מסוימת, תוך כדי פגיעה בזכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף, הבאה לידי ביטוי בצמצום חלקו של כל דייר ברכוש המשותף (סעיף 55(א) לחוק המקרקעין), נדרשת הסכמה פוזיטיבית, ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד(3) 389, 394 (2000)]. הפסיקה הכירה בהסכמות שניתנו בדיעבד כהגנה מפני תביעה לסילוק יד, ואף תוך כדי ההליך המשפטי [ראו: ע"א (מחוזי-חיפה) 31624-03-14 רום נ' רוזנצווייג (נבו, 11.12.2014)], ואולם אין די בשתיקה, בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת כדי להכשיר קניינית פעולות העולות כדי הצמדה, כמובנה בחוק.

31. לאחר בחינת חומר הראיות ושמיעת העדים שוכנעתי שלא ניתנה לנתבע הסכמה מפורשת לעשות שימוש בשטחים הצמודים לדירת התובע. העדות המרכזית בעניין זה נשמעה מפי העד גבריאלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דנק, אשר הוזמן לעדות על ידי הנתבע. בשל חשיבות עדותו לבירור המחלוקת שלפניי, תובא להלן עדותו, כמעט במלואה:
..."

ת. אני לא יכול להגיד הרבה. אני יכול להגיד מה דיברנו, הוא ביקש להשתמש בשטח מול החלון שלו של החדר הראשון, התנהג בכוחניות, הסכמתי באל כורחי לשימוש ולא לבניה. בחזית היה חלון, קודם הוא רצה להשתמש בשטח הזה, מותר לו להשתמש, ככה הבנתי, אבל לא לעשות חפירות ולא לבנות.
ש. אתה גר במקום וראית שאני בונה. פעם אמרת לי שלא לבנות?
ת. כל מה שבנית, ובנית הרבה, הרסת את כל השטח. לא אמרתי לך כלום כי אין לי אופי של אדם שנלחם.

...
ש. למה הסכמת שיעשה שימוש בשטח?
ת. בדיעבד הסכמתי שישתמש בשטח, חשבתי שישתמש למטרות זבל של דברים פשוטים.
ש. הסיבה שהסכמת למר גבאי להשתמש בחלק זה כדי להניח את הדברים בגלל שעשה לך טובה או שיש סיבה אחרת?
ת. רציתי לצאת איתו בסדר וזאת הסיבה שאפשרתי לעשות לו שימוש.
ש. בנית, ולא היתה משטרה או תגובה אחרת?
ת. אני 45 שנה ולא מכיר משטרה ולא פונה למשטרה.
ש. לפני כמה שנים הייתה חפירה בחוף מקדימה?
ת. כל השנים חפרת, 25 שנה אתה חופר. ולשאלתך היו הרבה טרקטורים שעבדו בשטח בכל מיני תקופות.

בחקירתו הנגדית העיד מר דנק כדלקמן:

ש. אתה אמרת בתשובה לשאלה שנתת רשות להשתמש בלבד. נכון?
ת. נכון.
ש. אמרת שלא הרשת לבצע בניה נכון?
ת. דיברנו, חשבתי שסיכמנו שהוא ישתמש בשטח. לא כתבנו שום דבר. סיכמנו בע"פ. אח"כ הוא חרג מהגבול ובנה בית. שתקתי.
ש. למה שתקת בכל השנים?
ת. כי זה האופי שלי.
ש. אתה חששת מהנתבע?
ת. קצת. אני לא רוצה לריב.
ש. אתה לא מכרת לאדון גבאי את השטח?
ת. לא.
ש. לא קבילת כסף לזכות שימוש?
ת. לא.
ש. מבחינתך היום אתה אומר כן ומחר אומר לא?
ת. תאורתית כן.
ש. כשמכרת את הדירה לאדון מזרחי, בהסכם ששלח העו"ד שלך אין איזכור לגבי זה שנתת לאדם מסוים ובטח לא לאדון גבאי זכויות כאלה או אחרות.
ת. המצב שלי קשה ובכלל לא תפקדתי. לא יכולתי לדבר. אמרו לי לחתום, חתמתי, לא הבנתי על מה אני חותם. ככה זה התנהל. לא ידעתי על מה אני חותם.
ש. האם אי פעם התכוונת להוציא את הרכוש שלך או חלק ממנו ולתת אותו לאדון גבאי?
ת. זו שאלה תאורתית, אני לא יודע מה התשובה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש. אתה אומר שלא עשיתם שום הסכם.
ת. לא חתמנו שום דבר ולא סיכמנו שום דבר.
ש. מבחינתך הוא יכול להשתמש כל עוד יש לך שקט.
ת. כן.
ש. זה לא מדווח לשום רשות, שלטונות המס.
ת. לא מדווח.
ש. במהלך השנים, 25 שנה אתה אומר שהוא חופש (צ"ל: חופר –ע"מ)
ועושה כל מיני פעולות. בחרת לשבת בשקט מתוך החשש שיהיה עימות?
ת. גם.
ש. היו פעם עימותים?
ת. היו מקרים כאלה.
ש. ובחרת לשתוק?
ת. כן.
ש. זה לא אומר שזו הסכמה שבשתיקה?
ת. כמובן.

"...

32. מעדותו של העד דנק עולה המסקנה כי נתן לנתבע הסכמה לעשות שימוש בקרקע השייכת לו, שנמצאת **מצפון לחלקה**, זאת מתוך שכנות טובה ולצורך שימוש ארעי או בלשונו "דברים פשוטים", אלא שהנתבע החל בשלב מסוים לחפור ולבנות, תוך חריגה מההסכמה שניתנה לו. שוכנעתי מעדותו של העד דנק, שעבודות הבנייה שבוצעו על ידי הנתבע נעשו למורת רוחו ותוך ניצול חולשתו ואופיו. לא מדובר כלל וכלל בהסכמה מודעת, אמתית ומפורשת אלא בהסכמה שבשתיקה, שנבעה מאופיו של מר דנק כאדם שנמנע ממחלוקות והן מחששו מעימות עם הנתבע, כפי שקרה בעבר לפי עדותו. מר דנק יליד שנת 1952 ואינו מצוי בקו הבריאות, כפי שעולה ממסמכים שצורפו כתמיכה לבקשתו לפטור מהתייצבות לעדות; התרשמתי שמדובר באדם עדין נפש, שעימותים אינם חלק משגרת חייו; ניכר היה שהמעמד אינו קל עבורו, וכי הוא נושא עמו משקעים מהעבר, בקשר עם יחסו והתנהגותו של הנתבע כלפיו.

33. אל מול עדותו של מר דנק עומדת גרסתו "המתגלגלת" של הנתבע, אותה איני מקבלת. בתחילה טען הנתבע בכתב הגנתו כי רכש את דירותיו בבית המשותף יחד או בסמוך לרכישת דנק את דירתו, וכי כבר במועד הרכישה סוכם בין השניים שהנתבע יעשה שימוש בלעדי בחלק מסוים משטחו של דנק.

34. בפתח הדיון מיום 18.10.21 פיתח הנתבע גרסה זו בתארו לכאורה עסקת "תן וקח" בינו לבין דנק. במה דברים אמורים? לטענת הנתבע, הביא לידיעת דנק דבר קיומה של הדירה (שלמים נרכשה ע"י דנק) והציע לו לקנות אותה ו"בתמורה" לכך שסיפר לדנק על הדירה, דנק ויתר על חלק מחצרו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במילים אחרות, טוען הנתבע שרכישת דנק את דירתו הייתה מותנית בויתורו על שטח של 12 מ"ר מהחצר המוצמדת לדירה. וכך תוארו הדברים מפי הנתבע:

"בשנת 1996 עסקתי בתיווך...הבחור שמכר את הדירה (הכוונה למר דנק – ע"מ), היינו לומדים שיעורי תורה ביחד, ודיברנו בינינו, הוא גר ברחוב כצלסון בדירת 3 חדשים (צ"ל: חדרים – ע"מ) אמרתי לו שיש לי בית 7 חדרים ואם הוא רוצה אראה לו אותו. וככה סיכמנו דברים...הקיצור, הראיתי להם את הבית והראיתי להם שיש שטח צמוד 12 מטר צמוד לבית שלי ואמרתי לו שאם הוא מוותר על השטח, נעשה עסקה. מדובר בחלק שלא שייך לבית. הוא הסכים. לפני 17 שנה התחלתי לבנות, הוא אפילו סימן את הקו. הבן אדם הסכים ורכשתי את החלק התחתון, הוא קיבל את 17/3 (צ"ל: 117/3 – ע"מ). החפירה נעשתה לפני 17 שנים ואני אביא אותו להעיד" (שם, עמ' 2 שו' 28-30, 34-39) (הדגשה אינה במקור- ע"מ).

35. הנתבע מציין בעדותו, אגב אורחא, שעסק בתיווך; אך יובהר שאין מדובר בדירה שתיווך לדנק. אף לא מדובר בדירה שהייתה בבעלות הנתבע, אותה מכר לדנק. מדובר בשתי עסקאות נפרדות בהן רכש כל אחד מהשניים דירה. בחקירתו הנגדית העיד הנתבע:

"היו שני חוזים וכל אחד קיבל מה שהגיע לו. היו שני חוזים, היתה הסכמה ביננו שאני מקבל את השטח המדובר. לא רכשנו במשותף. כל אחד קנה את הדירה שלו" (פרוטוקול דיון 18.10.21 עמ' 8 שו' 1-3).

36. בתום אותו דיון ובטרם נשמעה עדותו של דנק, אמר הנתבע את הדברים הבאים לפרוטוקול:

"לשאלת המפקחת, אני אומר שדנק נתן לי את החלק המרוצף שעליו נבנה החדר לבעלות שלי לתמיד ולא רק לשימוש. אם אני אביא אותו לכאן זה מה שהוא יגיד לי. זה לא שטח לגדל עגבניות, זה מיועד לחדר. הכוונות של דנק זה לתת לי לא רק זכות שימוש בשטח אלא בעלות ממש ומבחינתו היה שאעביר את החלק הזה על שמי בטאבו" (פרוטוקול דיון 18.10.21, עמ' 10 שו' 7-11).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. ואולם, לאחר עדותו של דנק בתאריך 02.01.2022 שינה הנתבע חזית הגנתו, זנח טענתו לזכות קניינית בקרקע, ואף טענתו לויתור של דנק על שטחים במהלך "עסקה" לא נשמעה עוד. בסיכומיו טען הנתבע לראשונה שהוא ברשות במקרקעין, מעצם העובדה שחלפו עשרות שנים ללא כל תגובה או פעולה מצד דנק, היוצרת "השתק" המקיים לנתבע "רישיון סופי, ובבחינת זכות בלתי הדירה", כפי שטען בסיכומיו.

38. בע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה משלתית – עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (נבו, 3.10.2017) הובא סיכום ממצה של מוסד הרישיון במקרקעין:

"המונח "רישיון במקרקעין" מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא. הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אף ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון "מכוח השתק" לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך, נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין, ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי (ראו: ע"א 346/62 רכטר נ' מנהל מס עזבון, ירושלים, פ"ד יז 701, 710 (1963); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127 (1977); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית-כנסת ובית-מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210, 214 (1977); רע"א 2701/95 כנעאן נ' גזאוי, פ"ד נג(3) 151, 170 (1999); ע"א 7139/99



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27, 42 (2004); ע"א 633/08 מינהל מקרקעי ישראל נ' חיטמן, [פורסם בנבו] פסקאות כ"ג-כ"ד (9.1.2014); עניין אלקיעאן, בפסקה 6 לחוות דעתי; ע"א 6757/13 אביטס נחום נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח, [פורסם בנבו] פסקה 22 (19.8.2015) (להלן: עניין נחום); בע"מ 1894/16 פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] פסקה 11 (10.5.2017); מיגל דויטש קניין כרד ב 416 (1999); נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24, 30 (1995); נינה זלצמן "רשות חינוס" במקרקעין כ'השאלת מקרקעין" עיוני משפט לה 265, 270-271 (2012); יהושע ויסמן דיני קניין: החזקה ושימוש - 488-487 (2005)..."

39. בשונה מהקניית זכויות במקרקעין, לשם יצירת רישיון במקרקעין אין צורך בהסכמה פוזיטיבית ומספיקה רשות מכללא, עליה ניתן ללמוד מהתנהגות הצדדים. הימנעות בעל הקרקע מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא. ואולם רשות מכללא שאין בצדה כוונה ליצור התחייבות חוזית, רשאי נותן הרשות להפסיקה **בכל עת** על ידי גילוי דעתו לבר הרשות, שאין ברצונו להרשות עוד את הפעולות שלגביהן ניתנה הרשות. רק במקרים חריגים, רשות מכללא ללא תמורה תיחשב כרשות שהבעלים מנוע מלבטלה, בין היתר ככל שיוכח תום לבו של מקבל הרשות, הציפייה שנוצרה אצלו, מידת הסתמכותו על הרשות והנזק שייגרם לו עקב סיומה.

40. כאמור, הנתבע טען בסיכומיו שבנה את התוספת לדירתו "בהסכמתו ואישורו המלא של המוכר, מר דנק" (סעיף 2 לסיכומים). טענה זו יש לדחות. ראשית, אין מדובר בהסכמה מלאה אלא לכל היותר הסכמה מכללא מכוח שתיתקנו ואי מחאתו של דנק; בנסיבות העניין, גם אם מדובר בעשרות שנים שחלפו ממועד הבנייה או השימוש, אין בכך כשלעצמו למנוע את פינויו; שנית, לא נטען וממילא לא הוכח היקף וטיב ההשקעות שבוצעו על ידי הנתבע ומה הנזק כביכול שייגרם בעקבות ביטול הרשות. אין לפניי ראיות ששטחו של החדר הוא 12 מ"ר כטענת הנתבע, מתי נבנה וממה הוא בנוי. אל מול טענת הנתבע שבניית החדר נעשתה לפני 18 שנה (כנטען בכתב ההגנה) או 25 שנה (כנטען בסיכומיו) העיד התובע שבעת ביקורו בבית המשותף טרם רכישת הדירה, הבחין בגג ללא קירות (פרוטוקול דיון 18.10.21, עמ' 7 שו' 37); שלישית, מעבר לאמירה כללית בדבר הסתמכות מתוקף חלוף השנים, לא נטען וממילא לא הוכח קיומו של אינטרס לגיטימי שראוי להגנה. העובדה שמדובר בבנייה שאינה חוקית (סעיף 28 לסיכומי הנתבע), הנתונה באופן טבעי תחת "איום"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הריסה, שוללת ציפייה לגיטימית של בר-הרשות לזכות במקרקעין, עליה ראוי להגן [ראו: [ת"א \(מחוזי-תל-אביב\) קונצ'צקי נ' שפלן](#) (נבו, 3.4.2006)]; [רביעית](#), מהעדויות שנפרשו לפניי, לרבות עדותו של מר דנק על התנהגותו של הנתבע בקשר עם השימוש שעשה בשטחו לאורך כל השנים, אני סבורה שאין זה המקרה והמקום ליישומם של שיקולי צדק לצורך מניעת סילוק ידו של הנתבע. אפנה גם לדברים שמסר התובע בעדותו: **"היו איומים שאם לא אוותר לו, הוא יחתוך אותי, אם אני לא אוותר לו, הוא יכניס לשם כלבים שלא אוכל להיכנס אלי הביתה. היה לו צו הרחקה סיבות (צ"ל – סביבות – ע"מ) חצי שנה בגין איומים"** (פרוטוקול דיון 18.10.21 עמ' 6 שו' 4-5); כן אפנה לדברי הנתבע באותו דיון: **"אני אביא לך אנשים שיעשו אותך אפס פה. אתה מוציא שקרים. בעל הבית יבוא להעיד. אנחנו לא ילדים"** (שם, עמ' 3 שו' 13-14). בהקשר זה לא למותר להזכיר את הודאתו של הנתבע כי בניית הפרגולה נעשתה על ידו בזמן שהתובע מתגורר בדירתו ולאחר מתן צו המניעה הזמני שאסר על הנתבע לבצע עבודות בנייה, לרבות המשך בנייתה של הפרגולה (שם, עמ' 7 שו' 16-17).

41. סיכומם של דברים, ככל שהייתה לנתבע רשות מכללא להחזיק בשטחו הפרטי של התובע, הרי שמדובר היה ברשות הדירה הניתנת לביטול. בהגשת תביעה זו על-ידי התובע, ניתן לראות כהודעה של התובע על ביטול הרישיון, ועם ביטול הרישיון מחויב הנתבע לסלק ידו משטחו של התובע. יש לדחות טענת הנתבע בסיכומיו המבוססת על תנאי הסכם המכר בין התובע ובין מר דנק, משאלו חלים על היחסים ביניהם ואין בכוחם לגבור על גילוי דעתו של בעל הקרקע על רצונו בהפסקת הרשות. עוד יש לדחות טענות הנתבע בעניין זכאותו להחזר השקעות ובכללן בקשתו בסיכומיו למינוי שמאי, מקומן של אלו אינו בהליך שלפניי. אין באמור לחוות דעה ביחס לזכאותו של הנתבע לפיצוי כאמור.

האם יש לדחות את התביעה מטעמי התיישנות?

42. בסיכומיו טען התובע לראשונה כי דין התביעה להידחות מטעמי התיישנות.

43. סעיף 3 לחוק ההתיישנות, התשי"ח – 1959 קובע ש"**אין נזקקים לטענת התיישנות אם לא טען הנתבע טענה זו בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התובענה**". בענייננו, היה על הנתבע להעלות טענתו כבר במהלך הדיון בבקשה לסעד זמני שהתקיים ביום 11.02.2021, לאחר מועד הגשת כתב התביעה. אלא שטענה זו לא עלתה בדיון האמור ואף לא נטענה בכתב ההגנה, ודי בכך כדי לדחותה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. מעבר לצורך אציין שגם אילו הייתה הטענה מועלית במועדה, לא הייתה משתנה התוצאה. סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין מוציא מגדריו של חוק ההתיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, ולמעשה קובע התיישנות דיונית על תביעות מסוג זה: "חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה".

45. משמעות הדברים היא שהחל ממועד כניסת חוק המקרקעין לתוקפו לא תישמע טענת התיישנות בכל הנוגע למקרקעין מוסדרים, שכן "מטרתו של סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין הייתה לחסן זכות במקרקעין מוסדרים מפני טענת התיישנות העומדת בסתירה לרישומים שבפנקסי המקרקעין" [ע"א 520/96 חוסין נ' מיר, פ"ד נד(3) 487, 494 (2000); ראו גם: ע"א 4357/98 רוטנברג נ' ריעני (לא פורסם); רע"א 7052/01 אפרתי נ' ברנשטיין (לא פורסם)], "ביסוד תכליתו האמורה של הסעיף ניצבת שאיפת המחוקק להבטיח כי מרשם המקרקעין יסקף באופן נאמן, סופי ומוחלט את מערך הזכויות הטעונות רישום במקרקעין שעברו הליכי הסדר" [ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 61 (2003)].

46. מעבר לאמור יוסף שתביעה לסילוק יד שעילתה הסגת גבול, אינה מתיישנת, זאת לפי ההלכה הקובעת שהסגת גבול, היא אירוע מתמשך, היוצר עילת תביעה המתחדשת בכל יום שבו העוולה נמשכת; ו"כל עוד נמשכת הפגיעה, אין התובענה חסומה, ככל שעניינה עילות תביעה שמצויות מבחינת מועד היווצרותן בתוך תחומי תקופת ההתיישנות, אף אם מעשי העוולה הראשונים התיישנו זה מכבר" [ע"א 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (נבו, 9.10.2018); ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גובר (נבו, 15.1.2020)].

47. סיכומם של דברים, טענת ההתיישנות נדחית משהועלתה רק בסיכומי הנתבע. משאין חולק שהמקרקעין מושא התביעה שלפניי הם מקרקעין מוסדרים, והתובע רכש זכויותיו בקרקע בשנת 2018, ובהינתן שמדובר בתביעה לסילוק יד בעוולת הסגת גבול הטענה נדחית גם לגופו של עניין.

הוצאות ההליך

48. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן – התקנות) קובעת שתכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" **(תקנה 151(ב) לתקנות).**

49. בבג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו, 30.06.2005), נקבע שההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות בין היתר בשים לב ובהתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו-כן יש להתחשב במורכבות התיק ובזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

50. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים בהם התנהלות הצדדים בהליך, הנושא שעמד במרכז המחלוקת, הסעד שהתבקש וחשיבותו עבור בעלי הדין מצאתי שיש לחייב את הנתבע בהוצאות התובע בסך 9,000 ₪. בסכום זה ניתן ביטוי לדרך ניהול ההליך על ידי הנתבע. כפי שצינתי בהחלטה מיום 08.12.2021 בהעדר ייצוג, ניהל הנתבע את ההליך כראות עיניו ושלא בהתאם לסדרי הדין ולדיני הראיות, באופן שהאריך את הדיון והביא לבזבוז זמנם של התובע ובא כוחו ולהשחתת זמן שיפוט יקר. לשם הדוגמה יצינו העדרו של הנתבע מהדיון המקדמי, התייצבותו לדיון ההוכחות ללא תיק מוצגים, ללא ראיות וללא עדים. מחדלו זה של הנתבע הצריך קביעת מועד דיון. בהמשך נדרש ליתן החלטה בבקשת הנתבע לגילוי מסמכים - שהוגשה לאחר שמיעת עדי התביעה ובבקשתו להגשת תמונות - לאחר שהסתיים שלב הראיות. במהלך ניהול התיק חויב הנתבע לא אחת בהוצאות, יובהר שסכום ההוצאות בפסק דין זה נותן ביטוי גם להוצאות שהושטו על הנתבע במהלך ניהול ההליך.

סוף דבר

51. התביעה מתקבלת, למעט הסעד שעניינו סילוק ידו של הנתבע מחניית התובע, משפונתה החניה במהלך ניהול התיק והצורך בבירור עניין זה התייתר.

52. ניתן צו עשה לסילוק ידו של הנתבע מכל שטחי הצמדה ד' שבבעלות התובע, אליהם פלש כפי שמופיע בתכנית המדידה שסומנה ת/2 (מהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה), וזאת לא יאוחר מיום 01.10.2022. עד למועד זה תוחזר החזקה בהצמדה ד' לנתבע, תוך השבת המצב לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/553/2020
מס' בקשה: 8/30/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- על הנתבע לסלק ידו מכל החלקים המקווקווים באדום בתכנית המדידה, לרבות הריסת החדר שנבנה בחלק הצפוני של הבית המשותף, אותו מצאתי לציין באופן מפורש משלא הוזכר על ידי אדריכל התובע, אך אין חולק שהוא בנוי על גבי השטחים המקווקווים באדום בתכנית המדידה.
53. בשים לב להסכמת הנתבע לסלק ידו מהצמדה יד' (פרוטוקול דיון 18.10.21 עמ' 10 שו' 10-11) ניתן צו עשה לסילוק ידו של הנתבע משטח הצמדה יד' לרבות משטח בן 1.80 מ' עליו השתלט בהתאם לעדותו, וזאת עד ליום 01.10.2022, תוך השבת המצב לקדמותו.
54. העבודות הנדרשות לצורך ביצוע המפורט בסעיפים 52-53 לעיל תבוצענה על ידי בעל מקצוע מטעם הנתבע ובמימונו של הנתבע, בפיקוח הנדסי ובכפוף [לחוק התכנון והבניה](#), תשכ"ה-1965 ותקנותיו. ככל שיהיה צורך בכניסת איש מקצוע לחצר התובע לשם ביצוע העבודות לעיל, יאפשר זאת התובע, ובלבד שהכניסה לחצר תתואם עם התובע מראש.
55. אני מורה על רישום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין בדבר פסק דין זה, על זכויותיו של הנתבע, מיכאל גבאי ת"ז 067787077 בגוש 11017 חלקה 117 תת חלקה 2. ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה רישום פעולות או ביצוע עסקאות בנכס.
56. סכום ההוצאות בסך 9,000 ₪ ישולם לתובע בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
- מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.
- ניתן ביום כ"ה תמוז תשפ"ב, 24 ביולי 2022, בהעדר הצדדים.


עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין